

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2650/2543

บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด
นาย นเรศ สิงหะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 วรรคสองบัญญัติเพียงว่า "อเนิงสัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่" การที่จำเลยลงลายมือชื่อในเอกสารหนังสือสัญญาค้ำประกันพิพาทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยโจทก์ไม่ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทโจทก์เป็นคู่สัญญาด้วยก็หาทำให้จำเลยพ้นจากความผูกพันตามหนังสือสัญญาค้ำประกันดังกล่าวที่มีอยู่กับโจทก์ไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2538 จำเลยที่ 1 สมัครเข้าทำงานกับโจทก์ ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าย่อย จำเลยที่ 2 เข้าทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 จำเลยที่ 1 ขายรถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสสัน รุ่นพรีเซีย ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แก่นางสาววราภรณ์ หิรัญพต ในราคา 699,900 บาท และรับเงินจากผู้ซื้อแล้วไม่นำเงินมอบแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย 729,645 บาท แก่โจทก์ และดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นทุนเงิน 699,900 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่เคยทำหนังสือสัญญาค้ำประกันทำงานของจำเลยที่ 1 ให้ไว้แก่โจทก์ หนังสือสัญญาค้ำประกันการทำงานตามเอกสารท้ายฟ้องเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 ทำไว้กับบุคคลอื่นซึ่งได้ตกลงยกเลิกสัญญาไปแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 699,900 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2539 จนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ดังกล่าวแทน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้จากคำฟ้องและทางนำสืบของโจทก์โดยจำเลยที่ 1 มิได้ให้การปฏิเสธและจำเลยที่ 2 มิได้นำสืบโต้แย้งว่า เมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2538 จำเลยที่ 1 ได้พาจำเลยที่ 2 ไปที่บริษัทที่ทำงานของจำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อค้ำประกันการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 ที่ทำงานของจำเลยที่ 1 ที่พาจำเลยที่ 2 ไปลงลายมือชื่อค้ำประกันตั้งอยู่ถนนรามอินทราแห่งเดียวกับบริษัทกรุงไทย คาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ 2 ปัญหาแรกมีว่า จำเลยที่ 2 ต้องผูกพันตามหนังสือสัญญาคำประกันเอกสารหมาย จ.3 กับโจทก์หรือไม่ ปัญหานี้จำเลยที่ 2 ฎีกาโต้แย้งว่า ตนลงลายมือชื่อคำประกันจำเลยที่ 1 ที่สมัครทำงานกับบริษัทกรุงเทพ คาร์เร็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีสถานที่ตั้งเดียวกับโจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่เคยทำสัญญาคำประกันตามเอกสารหมาย จ.3ไว้แก่โจทก์ เห็นว่า นายสุนทร เหมะศิริรินทร์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ 1 มาสมัครทำงานกับโจทก์ มิได้สมัครทำงานกับบริษัทกรุงเทพ คาร์เร็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเขียนใบสมัครงานระบุชื่อที่อยู่ พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านไว้ แต่เนื่องจากตำแหน่งงานที่สมัครมีความรับผิดชอบทางการเงินสูงโจทก์จึงให้จำเลยที่ 1 หาผู้คำประกันการทำงาน โดยระหว่างหาผู้คำประกันการทำงานไม่ได้ก็ให้จำเลยที่ 1 ฝึกงานไปก่อน ในวันที่ 4 มีนาคม 2538 จำเลยที่ 1 พาจำเลยที่ 2 มาทำสัญญาคำประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ปรากฏตามเอกสาร จ.3 จำเลยที่ 2 มิได้นำจำเลยที่ 1 หรือพยานอื่นใดมาแสดงว่าจำเลยที่ 1 มิได้สมัครทำงานกับโจทก์ เพียงต่อสู่ว่าหวักระดาษเอกสารหมาย จ.3 ระบุชื่อบริษัทกรุงเทพ คาร์เร็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและบริษัทในเครือ แสดงว่าจำเลยที่ 1 สมัครงานกับบริษัทกรุงเทพ คาร์เร็นท์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 2 ไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ เพราะในใบสมัครงานเอกสาร จ.4 ระบุว่าเขียนที่บริษัทโจทก์และนางสาววราภรณ์ หิรัญพต ลูกค้าซึ่งติดต่อซื้อขายยนต์กับจำเลยที่ 1 ก็เบิกความว่า มาติดต่อซื้อขายยนต์กับโจทก์โดยจำเลยที่ 1 เป็นพนักงานรับจองฎีกาจำเลยที่ 2 ปัญหานี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ 2 ที่จะพิจารณาต่อไปว่า โจทก์เพ่งลงชื่อเป็นคู่สัญญากับจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมาย จ.3 ภายหลังจำเลยที่ 1 ทำละเมิดต่อโจทก์แล้ว จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาคำประกันเอกสาร จ.3 นั้น เห็นว่า สัญญาคำประกันไม่มีกฎหมายกำหนดแบบของสัญญาไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 680 วรรคสองก็บัญญัติเพียงว่า "อนึ่ง สัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่" การที่จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในเอกสารหมาย จ.3 แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยโจทก์ไม่ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทโจทก์เป็นคู่สัญญาด้วย ก็หาทำให้จำเลยที่ 2 พ้นจากความผูกพันตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสาร จ.3 ที่มีอยู่กับโจทก์แต่อย่างใด ที่ศาลล่างวินิจฉัยให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.3 ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-สุเมธ ตั้งกิจวางกูร-ชวลิต ยอดเนร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>